

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1435/2530

นางดำ เสือบุญศรี ในฐานะส่วนตัวและ
ในฐานะผู้จัดการมรดกของ

โจทก์

นายสำเรียง กระมุลศิล

โจทก์

นางมา กระมุลศิล

จำเลย

นางมา กระมุลศิล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 108 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทั้งหมดตามฟ้องครึ่ง
หนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของนายสำเรียงกระมุลศิล ตกทอดแก่บรรดาทายาท
ให้แบ่งทรัพย์สินตามฟ้องให้โจทก์ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้แบ่งกันในบรรดา
ทายาทของนายสำเรียงกระมุลศิล หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ให้นำทรัพย์สินทั้งหมดออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,105)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 88)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่
อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่
อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(เสียง ตีวิมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ